



P U T U S A N

Nomor 246 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **DARWIN, S.E. anak dari ONG KA BENG;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/11 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pintu Air IV, Nomor 185 Medan, Desa
Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho
karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Besar tanggal 25 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN, S.E. anak dari ONG KA BENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Usulan Karyawan Baru Nomor PKB.01/PFI/FINN/VIII/2013 atas nama Darwin;
2. 1 (satu) lembar Formulir Alih Tugas Karyawan untuk Penyesuaian Kode Departemen Jabatan *Sales Coordinator* di PT Karya Semangat Mandiri atas nama Darwin, efektif 1 Juni 2022;
3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Karyawan Promosi dari Jabatan FOAC di PT Karya Semangat Mandiri area Medan ke Jabatan Sales Koordinasi di PT Karya Semangat Mandiri area Banda Aceh atas nama Darwin, efektif 1 Agustus 2021;
4. 1 (satu) lembar Usulan Karyawan Baru PKB Nomor 05/PI-NS/Marketing/AUM/II/2016 atas nama Kiki Febrianita;
5. 1 (satu) lembar surat Formulir Alih Tugas Karyawan Jabatan *Sales Oficcer* di PT Karya Semangat Mandiri atas nama Kiki Febrianita, dari lokasi kerja Meulaboh ke Jabatan *Sales Officer* lokasi kerja Banda Aceh, efektif 1 Juni 2020;
6. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Alih Tugas Karyawan dari Jabatan Sales Oficcer di PT Karya Semangat Mandiri dari lokasi kerja Meulaboh ke jabatan *Sales Officer* lokasi kerja Banda Aceh, efektif 1 Juni 2020;
7. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Diki Albarsyah-(796C100052) sejak tanggal 31 Agustus 2024-12 Oktober 2024;
8. 11 (sebelas) lembar bukti pesanan ayam atas nama Diki Albarsyah dengan total Rp470.838.600,00 (empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
9. 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Diki Albarsyah;
10. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Syaukiman-(796C100001) sejak tanggal 31 Agustus 2024-31 Oktober 2024;
11. 3 (tiga) lembar bukti pesanan ayam atas nama Syaukiman dengan total Rp46.357.400,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Syaukiman;
13. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Muhammad Siddiq S- (796C100176) sejak tanggal 31 Agustus 2024-31 Oktober 2024;
14. 3 (tiga) lembar bukti pesanan ayam atas nama Muhammad Siddiq S dengan total Rp138.063.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
15. 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Muhammad Siddiq S;
16. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Muhammad Nazir- (796C100161) tanggal 31 Oktober 2024;
17. 5 (lima) lembar bukti pesanan ayam atas nama Muhammad Nazir dengan total Rp123.134.450,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
18. 5 (lima) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Muhammad Nazir;
19. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Imam Munandar- (796C100062) tanggal 23 Oktober 2024;
20. 3 (tiga) lembar bukti pesanan ayam atas nama Iman Munandar dengan total Rp85.575.550,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
21. 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Iman Munandar;
22. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Yogi Saputra- (796C100009) tanggal 31 Oktober 2024;
23. 2 (dua) lembar bukti pesanan ayam atas nama Yogi Saputra dengan total Rp39.061.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh satu ribu rupiah);
24. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Yogi Saputra;
25. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Edi Saputra- (796C100013) tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 3 (tiga) lembar bukti pesanan ayam atas nama Edi Saputra dengan total Rp46.871.050,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah);
27. 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Edi Saputra;
28. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama T. Azkir Rahman-(796C100153) sejak tanggal 29 September 2024-18 Oktober 2024;
29. 5 (lima) lembar bukti pesanan ayam atas nama T. Azkir Rahman dengan total Rp108.536.400,00 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
30. 5 (lima) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama T. Azkir Rahman;
31. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Nasrol-(796C100143) sejak tanggal 30 September 2024-18 Oktober 2024;
32. 7 (tujuh) lembar bukti pesanan ayam atas nama Nasrol dengan total Rp154.624.900,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah);
33. 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Nasrol;
34. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Marzuki-(796C100011) sejak tanggal 30 September 2024-31 Oktober 2024;
35. 2 (dua) lembar bukti pesanan ayam atas nama Marzuki dengan total Rp30.172.650,00 (tiga puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
36. 2 (dua) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Marzuki;
37. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Agus Salim-(796C100036) sejak tanggal 30 September 2024-16 Oktober 2024;
38. 5 (lima) lembar bukti pesanan ayam atas nama Agus Salim dengan total Rp112.333.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
39. 5 (lima) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Agus Salim;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Wahyu Syahputra/David Ardiansyah Putra-(796C100051) tanggal 30 September 2024;
41. 7 (tujuh) lembar bukti pesanan ayam atas nama Wahyu Syahputra/David Ardiansyah Putra dengan total Rp155.714.500,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
42. 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Wahyu Syahputra/David Ardiansyah Putra;
43. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Syukri-(796C100136) sejak tanggal 30 September 2024-31 Oktober 2024;
44. 8 (delapan) lembar bukti pesanan ayam atas nama Syukri dengan total Rp149.902.500,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
45. 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Syukri;
46. 1 (satu) rangkap bukti perlangganan atas nama Harpan Try Naga Sakti Daulay-(796C100125) sejak tanggal 30 September 2024-12 Oktober 2024;
47. 4 (empat) lembar bukti pesanan ayam atas nama Harpan Try Naga Sakti Daulay dengan total Rp163.745.750,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
48. 4 (empat) lembar bukti pengeluaran ayam dari peternak berupa daftar timbang ayam terkait pesanan ayam atas nama Harpan Try Naga Sakti Daulay;
49. 28 (dua puluh delapan) lembar *print out* Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 526101000011563 atas nama Siti Srikandi periode 1 Juli 2024-30 September 2024;
50. 54 (lima puluh empat) lembar *print out* Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 109301000184563 atas nama Siti Srikandi periode 1 Juli 2024-30 September 2024;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah Buku Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Rekening 1133757825 atas nama Anshar;
 52. 1 (satu) rangkap *print out* Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1133757825 atas nama Anshar periode 1 Agustus 2024-31 Agustus 2024;
 53. 1 (satu) rangkap *print out* Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1133757825 atas nama Anshar periode 1 September 2024-30 September 2024;
 54. 1 (satu) rangkap *print out* Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1133757825 atas nama Anshar periode 1 Oktober 2024-31 Oktober 2024;
 55. 3 (tiga) lembar *print out* informasi penerima Dana Bank BSI atas nama Darwin;
 56. 3 (tiga) lembar *print out* bukti *chat* WhatsApp antara Saudara T. Azkir Rahman dengan Saudari Kiki Febrianita;
 57. 1 (satu) lembar *print out* bukti *chat* WhatsApp antara Saudara Nasrol dengan Saudari Kiki Febrianita;
 58. 1 (satu) lembar *print out* bukti *chat* WhatsApp antara Saudara Yogi Saputra dengan Saudari Kiki Febrianita;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Kiki Febrianita binti Zulham;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 92/Pid.B/2025/PN Jth tanggal 7 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN, S.E. anak dari ONG KA BENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 58 (lima puluh delapan) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 25 September 2025;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 509/PID/2025/PT BNA tanggal 20 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DARWIN, S.E. anak dari ONG KA BENG dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 92/Pid.B/2025/PN Jth tanggal 7 Oktober 2025 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DARWIN, S.E. anak dari ONG KA BENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan dilakukan secara bersama-sama";
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 92/Pid.B/2025/PN Jth tanggal 7 Oktober 2025, untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2025/PN Jth yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2025 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 Desember 2025. dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jantho tidak salah menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sales Koordinator di PT Karya Semangat Mandiri untuk wilayah Aceh sejak tahun 2018 dan sejak

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 dengan tugas dan tanggung jawab Sales Koordinator di PT Karya Semangat Mandiri adalah memastikan setiap penjualan ayam broiler di masing-masing cabang perusahaan yang ada di Provinsi Aceh mencapai target;

- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Sales Koordinator terdapat 68 (enam puluh delapan) transaksi penjualan ayam yang uangnya tidak disetor melalui *Virtual Account Costumer* ataupun transfer ke rekening perusahaan melainkan ditransfer ke Rekening BSI atas nama Anshar dengan Nomor Rekening 1133757825. Rekening tersebut adalah rekening milik teman Terdakwa yang bernama Anshar bin Anhar yang dipinjam oleh Terdakwa sekira bulan April tahun 2024 dan penggunaan rekening tersebut oleh Terdakwa dimaksudkan untuk penerimaan pembayaran penjualan Ayam dari pembeli yang tidak mempunyai *account costumer* dan meminjam *account costumer* lain;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening bank BSI atas nama Anshar sebagian Terdakwa setorkan kepada rekening perusahaan atau ke *Virtual Account Costumer*, namun sebagian lagi dikirimkan atau ditransfer oleh saksi Anshar (atas perintah Terdakwa) ke rekening orang lain dan juga ke beberapa *e-Wallet* Terdakwa yaitu OVO, DANA, dan GOPAY dengan total uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp464.730.400,00 (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini, *judex juris* memandang putusan tersebut telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 488 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DARWIN, S.E., anak dari ONG KA BENG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 246 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2026** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001